



CUT: 128369-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0274-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 29 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente con Código Único de Trámite (CUT) 128369-2026 presentado en fecha 01.07.2026 por la **MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO MENOR DE CHOQUE**, sobre solicitud de aprobación de delimitación de la faja marginal de ambas márgenes de la quebrada Choque, ubicada en el centro poblado de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, conforme al estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Choque, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua natural y artificial, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

CUARTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante



resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó la aprobación de delimitación de la faja marginal de ambas márgenes de la quebrada Choque, ubicada en el centro poblado de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, conforme al estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Choque, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”* conforme a los lineamientos del procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, es decir, que para determinar el límite superior de la ribera, se utilizó el método de la huella máxima. Asimismo, para determinar el ancho de la faja marginal se utilizó el índice descrito en el Anexo II del citado Reglamento.

SEXTO.- Que, se ha puesto de conocimiento a la población y a las autoridades pertinentes sobre el estudio técnico de delimitación de faja marginal, conforme se advierte del Aviso Oficial N° 0021-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, el Oficio N° 0191-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificado en fecha 14.07.2026 de solicitud de publicación del aviso oficial a la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque, la Constancia de Publicación del Aviso Oficial emitida por la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque de fecha 17.07.2026, que acredita el cumplimiento de publicación del Aviso Oficial, los mismos que obran en el presente expediente.

SÉPTIMO.- Que, en fecha 21.07.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios llevó a cabo la verificación técnica de campo en los puntos de interés de la quebrada Choque, ubicada en el centro poblado de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, efectuándose la verificación de las áreas de inundación, el límite superior de las riberas (huella máxima), así como la ubicación de hitos y verificación de áreas de los límites superiores de la ribera en base al estudio de delimitación de faja marginal, precisándose la ubicación geográfica de estos, mediante coordenadas UTM, Dátum WGS 84, zona 19 S.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0213-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 03.09.2026 el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico presentado por la administrada, denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Choque, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”* de huella máxima de delimitación de faja marginal, concluyó: **i)** la metodología utilizada para la delimitación de la faja marginal fue mediante la huella máxima del cauce de escorrentía de la quebrada Choque, de acuerdo al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; **ii)** de acuerdo con la memoria descriptiva, las imágenes utilizadas para el análisis de la zona de estudio, corresponde a imágenes obtenidas mediante el sobrevuelo con dron, cuya información habría sido utilizada con la finalidad de identificar y determinar la huella máxima y el límite superior de la ribera de manera precisa; **iii)** en cuanto a la generación de topografía, el estudio presentado se realizó mediante el método de Huella Máxima, el cual se sustenta en la identificación del límite superior de la ribera a partir del análisis de evidencias físicas en campo y la interpretación de imágenes satelitales y/o aerofotográficas. En ese contexto, la información topográfica empleada fue generada a partir de productos obtenidos mediante levantamiento aerofotogramétrico con dron, tales como modelos digitales de elevación (DEM) y ortomosaicos de alta resolución, cuya interpretación se realizó considerando las características geomorfológicas del terreno y las evidencias asociadas a la dinámica fluvial del cauce; **iv)** para la segmentación del tramo de la quebrada Choque, se realizó con ayuda de las distintas fuentes de información (imágenes aerofotográficas) y el software QGIS, en el tramo de interés se definió un solo segmento que



corresponde a todo el tramo en estudio, respecto a las secciones transversales se ha considerado la información adjunta al expediente, a partir de la cual se obtuvieron las secciones transversales correspondientes al cauce de la quebrada Choque; **v)** para identificar el eje de la quebrada Choque para cada tramo, de acuerdo a la morfología del cauce y de la zona de estudio, el tramo analizado presenta una pendiente media de 3.5%. Asimismo, al evaluar la sinuosidad, se determina que posee un grado de sinuosidad baja, lo que indica que el eje de la quebrada presenta un desplazamiento relativamente bajo a lo largo de ambas márgenes (reducida expansión lateral); **vi)** se identificó el límite superior de la ribera (huella máxima) del tramo propuesto, realizándose previamente el reconocimiento a detalle de la zona de estudio mediante el análisis visual de las imágenes obtenidas mediante el sobrevuelo con dron en la zona de estudio con el apoyo de herramientas SIG, a fin de contar con la mejor alternativa en cuanto a la identificación de la huella máxima en la quebrada Choque. A su vez, se observa que el eje de la quebrada Choque (talweg) se encuentra predominantemente en el centro del cauce; sin embargo, el flujo de agua, cuyo ancho es considerablemente menor al ancho total del cauce, presenta desplazamientos dentro de este y no mantiene una posición central de manera permanente. Esta configuración se relaciona con la geometría relativamente amplia del cauce y con la baja sinuosidad del tramo analizado, que es aproximadamente de 1.10, manteniendo una trayectoria predominantemente rectilínea. Asimismo, la diferencia entre el ancho del cauce y el ancho ocupado por el flujo genera superficies disponibles que pueden favorecer la acumulación y deposición de sedimentos en determinados sectores; **vii)** los criterios aplicados para determinar el ancho de la faja marginal en el tramo de evaluación de la quebrada Choque fue conforme al cuadro establecido en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, que establece un ancho mínimo de la faja marginal en quebradas y tramos de ríos de alta pendiente (mayores a 2%) material conglomerado, proponiéndose un ancho mínimo de 4 m. En función del análisis previamente expuesto, el ancho de la faja marginal de la quebrada Choque varía de 26 a 48 metros en la margen derecha y de 25 a 41 metros en la margen izquierda; **viii)** la determinación del límite superior de la faja marginal no solo se basa en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, sino también, se ha considerado la morfología de cada margen, la ubicación de hitos que se determinó de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización y una ubicación estratégica, donde se consideraron 13 hitos en la margen derecha (MD) codificados desde HD-01 a HD-13 y 08 hitos en la margen izquierda (MI) codificado desde HI-01 a HI-08. En tal sentido, corresponde aprobar el estudio denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Choque, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”*.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0139-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 28.09.2026 el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos legales, por tanto, corresponde aprobar el estudio denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Choque, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”*.

DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR los estudios de huella máxima que conforma el estudio técnico denominado *“Estudio de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Choque, mediante la metodología de Huella Máxima, en el Centro Poblado de Choque, distrito de Huepetuhe,*



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 7527F08B

provincia de Manu, departamento de Madre de Dios”, elaborado por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, conforme a la metodología establecida en artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 2.- APROBAR a solicitud de parte, el ancho de la faja marginal de la quebrada Choque en un tramo de 1.10 km, un ancho mínimo de 26 m y un máximo de 48 m en la margen derecha y un ancho mínimo de 25 m y un máximo de 41 m en la margen izquierda, conforme a los alcances señalados en el artículo 4 y los criterios establecidos en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 3.- APROBAR la delimitación de la faja marginal en el tramo materia de estudio de la quebrada Choque, ubicada en el centro poblado de Choque de la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, de conformidad a la metodología establecida en el artículo 6 y el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, cuyo detalle se encuentra dispuesto en el anexo y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que de manera coordinada y con participación del Gobierno Regional Madre de Dios, de la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque, de la Municipalidad Distrital de Huepetuhe, de la Municipalidad Provincial de Manu y otros actores de la cuenca, se proceda a la **señalización** de los límites de las fajas marginales a través de **hitos**, en el modo y forma previstos en el artículo 15 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales cuya colocación debe garantizar su viabilidad y permanencia de acuerdo al anexo y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 5.- CONMINAR al Gobierno Regional Madre de Dios, a la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque, a la Municipalidad Distrital de Huepetuhe y a la Municipalidad Provincial de Manu, la preservación de la intangibilidad de la faja marginal en el tramo materia de estudio de la quebrada Choque, en aplicación de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, en concordancia con lo establecido en el numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos cuando señala que está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte. La Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los gobiernos locales y Defensa Civil promoverán mecanismos de reubicación de poblaciones asentadas en fajas marginales.

ARTÍCULO 6.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios para que identifique, elabore y lleve un inventario de las áreas ocupadas en la faja marginal de ambos márgenes de la quebrada Choque del tramo delimitado, aprobado en el artículo 3 de la presente resolución a efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad de Centro Poblado Menor de Choque en su domicilio; poner de conocimiento a la Municipalidad Distrital de Huepetuhe, a la Municipalidad Provincial de Manu, al Gobierno Regional Madre de Dios, a la Oficina Zonal de Madre de Dios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Oficina Registral de Madre de Dios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 7527F08B

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/eahv

Adjunto anexo y plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 7527F08B